

고 소 인 주식회사 비티알수성

피고소인 조용래

고 소 장

2025. 5. .

고소인의 대리인

법무법인 흥연

담당변호사 천 동 준

담당변호사 홍 한 빛

대구강북경찰서 귀중

고 소 장

1. 고소인

성 명	주식회사 비티알수성	주민등록번호	131411-0238503
주 소	인천 서구 파랑로466번길 88(청라동)		
전 화			
대리인에 의한 고소	고소대리인 법무법인 흥연 담당변호사 천동준, 흥한빛 서울 서초구 반포대로30길 61, 2층(서초동, 명지빌딩) 전화:02-6956-8204, 팩스:02-2138-1868, 이메일:c_dj@naver.com		

2. 피고소인

성 명	조용래	주민등록번호	720617-1*****
주 소	대구 북구 동변로24번길 66-6(동변동)		
직 업	자영업(승강기제조·설치·유지관리)		
전 화	(휴대폰) 010-7373-9891		

3. 고소취지

고소인은 피고소인을 형법상 사기죄 및 채무자회생및파산에관한법률위반
(동법 제650조제1항 제1호, 제3호)로 고소하오니 엄히 처벌하여 주시기 바랍니다.

4. 범죄사실

가. 당사자들의 관계

피고소인 조용래는 고소외 주식회사 신금성엘리베이터(이하 ‘신금성’이라고 합니다)의 유일한 사내이사로서 대표권자이고, 위 신금성은 2010. 3. 2. 피고소인 조용래가 설립한 회사로 각종 엘리베이터 제작 및 판매업, 엘리베이터 설치업, 엘리베이터 유지보수업을 영위하는 회사입니다.

고소인은 엘리베이터, 에스컬레이터 완제품 및 부품의 개발, 제조 및 판매업을 영위하는 회사로, 신금성의 납품의뢰를 받아 2024. 1. 17.까지 엘리베이터의 핵심 부품인 구동기(모터) 등을 납품하였습니다.

나. 피고소인 조용래의 범죄행위

(1) 고소인에 대한 물품대금 사기

피고소인은 고소인의 대표에게 자신의 동생 조상래가 사경을 헤멘다는 등의 이유를 들며 고소인에게 신금성에 외상납품을 해줄 것을 요구하여 2022. 12. 경부터 고소인 회사와 외상거래를 이어왔습니다. 이를 통해 피고소인 및 신금성은 2022. 12.부터 2024. 2.까지의 물품대금 총 529,078,000원 중 184,055,000원을 간헐적으로 지급하였을 뿐 나머지 345,023,000원을 지급하지 않았습니다.

그러나 사실 피고소인이 고소인의 거래 상대방으로 내세운 신금성은 2021년에 거창공장 준공 후 원재료비 상승, 인건비 상승, 설치비용의 인상 등으로 계속적으로 채산성이 악화되었고, 2022년에는 6억 원의 손실이 발생하였으나 금융기관의 관계를 고려하여 이익이 발생하는 것으로 회계서류를 조작하였으며, 2023년에는 손실 규모가 커져 이미 19억원의 손실이 발생한 상태에 이르는 등 고소인에게 물품을 납품받더라도 정상적으로 납품대금을 지급할 의사나 능력이 없었습니다.

나아가, 피고소인은 신금성이 위와 같이 지급불능에 빠진 상태에서 2024. 7. 26. 신금성에 대한 파산신청을 하였고, 이에 따라 신금성에 대하여 2024. 11. 28. 10:00에 파산선고가 되기에 이르렀습니다.

피고소인은 이와 같이 고소인을 기망하여 2022. 12.부터 2024. 2.까지 총 529,078,000원 상당의 물품을 공급받고도 잔금 345,023,000원을 지급하지 아니하여 동액 상당의 재산상 이익을 취득하였습니다.

(2) 채무자회생및파산에관한법률위반(동법 제650조제1항제3호)

피고소인은 신금성의 유일한 사내이사로서 대표권자이고, 신금성은 2022. 12.부터 2024. 2.까지 발주한 물품공급대금 잔액 345,023,000원을 고소인에게 지급해야 할 채무가 있는 채무자입니다.

채무자는 파산선고의 전후를 불문하고 자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적으로 법률의 규정에 의하여 작성하여야 하는 상업장부

를 작성하지 아니하거나, 그 상업장부에 재산의 현황을 알 수 있는 정도의 기재를 하지 아니하거나, 그 상업장부에 부실한 기재를 하거나, 그 상업장부를 은닉 또는 손괴하는 행위를 하여서는 아니 됩니다(채무자회생및파산에관한법률 제650조제1항제3호). 채무자의 이사 또한 마찬가지입니다(동법 제652조제2호).

그런데도 피고소인은 채무자의 이사로서, 2022년에 채무자 신금성에게 6억 원의 손실이 발생하였음에도 불구하고 금융기관의 관계를 고려하여 이익이 발생하는 것으로 상업장부를 기재함으로써 상법 제29조가 모든 상인에게 작성 의무를 부과하고 있는 상업장부를 부실하게 기재하여, 이와 같은 신금성의 자력을 신뢰한 고소인 등 거래처로 하여금 다액의 외상거래를 하게끔 하였습니다.

그런 뒤 피고소인은 2024. 7. 26. 대구지방법원에 채무자 신금성의 채무지급 불능을 원인으로 파산신청을 하여 2024. 11. 28. 10:00에 파산선고를 받고(대구지방법원 2024하합186), 파산선고가 확정되었습니다(위 파산절차는 채권자들의 항고 없이 진행되어 2025. 1. 21. 채권자집회 및 채권조사기일이 종결된 상태입니다).

이렇게 하여 피고소인은 신금성의 파산선고 전 신금성의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적으로 법률의 규정에 의하여 작성하여야 하는 상업장부에 부실한 기재를 하고, 그 파산선고가 확정되었습니다.

(3) 채무자회생및파산에관한법률위반(동법 제650조제1항제1호)

채무자는 파산선고의 전후를 불문하고 자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적으로 파산재단에 속하는 재산을 은닉 또는 채권자에게 불이익하게 처분하는 행위를 하여서는 아니 됩니다(채무자회생및파산에관한 법률 제650조제1항제1호). 채무자의 이사 또한 마찬가지입니다(동법 제652조 제2호).

그런데도 피고소인은 2024. 4월을 전후로 채무자 신금성의 명의로 체결되어 있던 약 35건의 승강기 유지관리계약(「승강기안전관리법」에 따라 승강기 관리주체와 승강기 자체점검, 고장수리 등 유지관리 용역을 제공하는 대가로 월별 유지관리비를 지급받는 계속적 계약을 말하며, 유지관리업체 간 계약 이전 시 통상적으로 일정 대가가 지급됩니다) 현장의 계약을 고소외 주식회사 창성엘리베이터(신금성의 주요인력과 사업이 이전된 업체로, 피고소인이 실질적 운영권한을 가지고 있는 정황이 확인되는 업체입니다. 이하 ‘창성’이라고 합니다)로 무상 이전하였거나 그 이전 대가를 은닉하였습니다.

또한 피고소인은 2024. 4월을 전후로 채무자 신금성의 명의로 체결되어 있던 약 187건 이상 현장의 유지관리계약을 고소외 주식회사 엠티케이로 무상 이전하였거나 그 이전 대가를 은닉하였습니다.

그런 뒤 피고소인은 2024. 7. 26. 대구지방법원에 채무자 신금성의 채무지급 불능을 원인으로 파산신청을 하여 2024. 11. 28. 10:00에 파산선고를 받고, 파산선고가 확정되었습니다.

이렇게 하여 피고소인은 파산선고 채무자 신금성 또는 피고소인의 이익을

도모하거나 채권자를 해할 목적으로 파산재단에 속하는 재산을 은닉 또는 채권자에게 불이익하게 처분하는 행위를 하고, 그 파산선고가 확정되었습니다.

5. 고소이유

가. 배경사실

(1) 당사자들의 관계

피고소인은 고소외 주식회사 신금성엘리베이터(이하 ‘신금성’이라고 합니다)의 유일한 사내이사로서 대표자이고, 위 신금성은 2010. 3. 2. 피고소인이 설립한 회사로 각종 엘리베이터 제작 및 판매업, 엘리베이터 설치업, 엘리베이터 유지보수업을 영위하는 회사입니다.

고소인은 엘리베이터, 에스컬레이터 완제품 및 부품의 개발, 제조 및 판매업을 영위하는 회사로, 신금성의 납품의뢰를 받아 2024. 1. 17.까지 엘리베이터의 핵심 부품인 구동기(모터) 등을 납품하였습니다.

[증 제1호증 법인등기(신금성), 증 제2호증 법인등기(고소인)]

(2) 신금성의 물품대금 미지급 및 파산

피고소인은 고소인의 대표에게 자신의 동생 조상래가 사경을 헤멘다는 등

의 이유를 들며 고소인에게 신금성에 외상납품을 해줄 것을 요구하여 2022. 12. 경부터 고소인 회사와 외상거래를 이어왔습니다. 이를 통해 피고소인 및 신금성은 2022. 12.부터 2024. 2.까지의 물품대금 총 529,078,000원 중 극히 일부인 184,055,000원을 간헐적으로 지급하였을 뿐 나머지 345,023,000원을 지급하지 않았습니다.

이에 고소인은 신금성을 상대로 인천지방법원 2024가단231055호로 위 물품대금 지급을 구하는 소를 제기하였고, 신금성이 변론하지 아니함에 따라 2024. 7. 4. 위 청구금액을 전부 인용하는 판결이 선고되었고, 2024. 7. 27.에 확정되었습니다.

[증 제3호증 거래처원장, 증 제4호증 판결문(신금성)]

그런 와중에 피고소인은 2024. 7. 26. 대구지방법원에 채무자 신금성의 채무 지급 불능을 원인으로 파산신청을 하여 2024. 11. 28. 10:00에 파산선고를 받았습니다(대구지방법원 2024하합186).

위 파산절차 상 채권자들의 항고 없이 진행되었고, 이로써 위 일자 경에 파산선고가 확정되었습니다. 2025. 1. 21. 채권자집회 및 채권조사기일이 종결되는 등 현재 파산선고 확정 이후의 파산절차가 진행 중입니다.

[증 제5호증 나의사건검색(신금성 파산), 증 제6호증 파산선고결정문, 증 제7호증 재산명시제출의견서, 증 제8호증 파산신청서]

(3) 피고소인의 신금성 지배관계

신금성은 피고소인 일가가 주식의 대부분을 소유하고 그 일가가 사내이사 등 임원을 맡음으로써 피고소인이 완전히 지배하는 법인입니다.

신금성의 주주구성을 보면, 피고소인과 그 아들 조상현이 70% 지분을 소유하고 있고, 나머지 주식 중 신금성 사내근로복지기금 명목의 주식을 제외한 부분은 피고소인의 배우자 강미숙, 딸 조은빈·조다빈이 소유하고 있습니다. 위 사내근로복지기금 또한 주체가 모호하고 단체성이나 인격이 결여된 허상으로 실질적인 주주권 행사의 가능성이 전혀 없으므로 신금성의 지분은 전부 피고소인 일가가 소유하고 있는 것이고, 이에 따라 피고소인이 전적으로 신금성에 대한 지배력을 행사하고 있습니다.

가. 채무자는 2010. 3. 2. 엘리베이터 설치·유지 보수업, 엘리베이터 제작 및 판매업 등을 영위하기 위하여 설립된 비상장법인이다.

나. 채무자의 자본금은 500,000,000원(보통주 50,000주, 1주당 액면가액 10,000원)이고, 주주 현황은 아래와 같다.

주 주 명	구 분	주 식 수	비 율	비 고
조상현	보통주	20,000	40%	자녀
조용래	보통주	15,000	30%	대표이사
(주) 신금성엘리베이터 사내근로복지기금	보통주	13,500	27%	기타
강미숙	보통주	500	1%	배우자
조은빈	보통주	500	1%	자녀
조다빈	보통주	500	1%	자녀
합 계		50,000	100%	

다. 채무자는 엘리베이터 생산 및 설치업을 영위하였으나, 원재료비, 인건비 인상으로 인한 채산성 악화, 매출 감소 등으로 회사 운영을 위한 자금을 확보하기 어려운 상태에 이르렀다.

이로 인하여 채무자는 2024. 4.경 영업을 중단하였고, 대표이사를 제외한 모든 임직원이 퇴사하였으며, 현재 변제기에 도달한 채무를 일반적·계속적으로 변제할 수 없는 상황이다.

<증 제6호증 파산선고결정 발체>

임원의 구성 또한 피고소인을 대표이사로, 그 아들 조상현과 배우자 강미숙을 사내이사로 구성하고 있었으며, 이미 채무가 초과하여 폐업에 이른 상태에서 파산과 청산을 목적으로 피고소인만이 등기상 임원으로 남게 된 것입니다.

피고소인은 또한 채권자들의 독촉을 염두에 두고 2024. 4. 15. 자신이 실거주하는 대구 동구 연경지묘로35길 21-41(지묘동)에서 대구 북구 동변로24길 66-6(동변동), 즉 이미 실질적 폐업에 이르러 폐허로 방치되어 있는 신금성의 주소로 주민등록을 변경하고 법인 파산을 준비한 것입니다. 피고소인의 이와 같은 조치로 인하여 다수 채권자들이 신금성에 대한 지급명령신청이나 집행신청을 하였음에도 송달이 제대로 이루어지지 않아 시간이 지연되기 일췌였고, 고소인 또한 신금성에 대한 판결을 바탕으로 재산명시신청을 하였으나 피고소인의 위와 같은 조치로 송달이 이루어지지 않아 신청이 각하된 후 피고소인의 실거주지가 대구 동구 연경지묘로35길 21-41(지묘동)이라는 점을 확인하여 재신청을 한 끝에 피고소인의 배우자를 통하여 송달이 이루어졌습니다.

[증 제9호증 나의사건검색(재산명시신청각하), 증 제10호증 나의사건검색(재산명시재신청), 증 제11호증 나의사건검색(재산명시신청 송달내역)]

나. 물품대금 사기

(1) 외상 거래 경위

피고소인은 고소인의 대표에게 자신의 동생 조상래가 사경을 헤멘다는 등의 사정을 말하면서 외상 납품을 요구한 점, 이에 따라 2022. 12. 경부터 고소인 회사와 신금성 간 외상 거래가 이루어진점, 2024. 2.까지 신금성은 고소인 회사에 총 529,078,000원에 달하는 물품 주문을 하여 납품을 받았음에도 이 중 184,055,000원만을 간헐적으로 분할하여 지급해 온 점은 앞서 살펴본 바와 같습니다(증 제3호증 거래처원장).

(2) 변제 의사 및 변제 능력 부존재

피고소인이 신금성의 파산신청서에 진술한 바에 따르면, 2022년 이전부터 신금성은 원재료비의 상승, 인건비의 상승, 설치비용의 인상 등으로 계속적으로 채산성이 악화되어, 2022년 경에는 6억 원의 손실이 발생하였음에도 금융기관의 관계를 고려하여 이익이 발생하는 것으로 분식회계를 한 사실을 자인하고 있습니다(증 제9호증 파산신청서 참고).

1. 2022년부터 대규모 손실 발생

체무자 회사는 2010년에 설립되고 2021년에 현재의 거창공장을 준공하여 매년 매출액이 성장하였으나, 원재료비의 상승, 인건비의 상승, 설치비용의 인상 등으로 계속적으로 채산성이 악화되었고, 2022년에는 약 6억 원의 손실이 발생하였으나 금융기관의 관계를 고려하여 이익이 발생하는 것으로 하였습니다. 2023년에는 손실 규모가 커서 성과를 실제대로 나타내면서 19억 원의 손실이 발생하였습니다.

2024년 현재에도 재료비는 계속 상승하고 있으며, 인건비 또한 계속 증가하여 원가구조를 개선하는 것이 사실상 불가능한 상황에 처하였습니다.

<증 제8호증 파산신청서 16쪽 발췌>

특히 위 진술에 따르면 2023년에는 신금성의 손실 규모가 커서 19억 원의 손실이 발생한 것으로 보입니다. 이를 종합하면 피고소인이 신금성의 명의로 고소인과 외상 거래를 개시한 2022. 12. 경에는 이미 채무초과상태에 빠진 것으로 보이며, 신금성이 고소인으로부터 다량의 물품을 공급받은 2023년에는 신금성이 완전한 지급불능 상태에 빠진 것으로 보입니다.

이와 같이 피고소인은 2022.경부터 분식회계를 통해 신금성의 무자력을 위장하였고, 물품대금에 대한 변제 의사가 없었으며, 그럼에도 신금성의 자력을 신뢰한 다수의 거래업체에 물품대금 채권을 발생시킴으로써 동액 상당 손실을 초래했습니다.

(3) 자력 초과 발주

신금성은 2022년도에 이미 19억원의 손실을 본 것으로 나타나고, 그럼에도 불구하고 피고소인은 신금성 명의로 고소인 회사에 다량의 발주를 하였습니다. 그 주요 내역은 다음 표와 같습니다.

발주일 (이메일작성일 기준)	현장명	입고요청일	담당자
2023. 10. 4.	천안 디스플레이 혁신공정	2023. 11. 10.	박상근 대리
2023. 10. 5.	군포 당말 멀티파크	2023. 11. 3.	박상근 대리
2023. 10. 5.	대가야박물관	2023. 11. 3.	민수홍 사원
2023. 10. 6.	경상대학교 가좌캠퍼스 체육관	2023. 10. 27.	민수홍 사원
2023. 10. 6.	대구공공시설관리공단	2023. 11. 10.	홍동수 대리
2023. 10. 10.	경상대학교 의과대 학습관	2023. 10. 27.	민수홍 사원
2023. 10. 10.	하당 노인복지관	2023. 11. 10.	박상근 대리
2023. 10. 12.	단밀 논공단지 기숙사	2023. 11. 10.	박상근 대리
2023. 10. 12.	대구대표도서관 1호기	2023. 11. 2.	민수홍 사원
2023. 10. 13.	성주군 어린이 과학관	2023. 11. 10.	박상근 대리
2023. 10. 17.	전자상가 1~5동	2023. 11. 10.	홍동수 대리

2023. 11. 2.	대구대표도서관 1,2,3,4 호기	2023. 11. 26.	민수홍 사원
2023. 12. 1.	신매시장 공영주차장 2호기	2024. 1. 5.	민수홍 사원
2023. 12. 13.	엔코더	-	홍동수 대리
2023. 12. 18.	영양행복주택	2024. 1. 9.	민수홍 사원
2023. 12. 20.	신매시장 공영주차장 1호기	2024. 1. 9.	민수홍 사원
2023. 12. 21.	도남지구 D34-1 단독주택 승강기	-	조상현 과장
2024. 1. 2.	대구/청주 친환경에너지 개선사업 현장	2024. 1. 24.	박상근 대리
2024. 1. 11.	의성군 공설봉안당	2024. 2. 2.	박상근 대리
2024. 1. 17.	엔코더케이블		홍동수 대리
2024. 2. 1.	김천시 청소년 테마파크	2024. 3. 6.	민수홍 사원
2024. 2. 5.	경기북부 어린이 박물관	2024. 3. 5.	박상근 대리
2024. 2. 19.	방배동 근린생활시설	2024. 3. 12.	박상근 대리

〈신금성 발주 내역〉

[증 제12호증의 1 각 발주서, 증 제12호증의 2 각 이메일]

특히 2023. 12. 21. 피고소인의 아들인 고소외 조상현이 도남지구 단독주택에 설치될 승강기의 부품을 주문한 바 있는데, 이는 나중에 알고 보니 피고소인과 그 배우자 강미숙의 공동명의로 된 대구 북구 도남동 912-5 토지에 신축 중인 주택인 것으로 확인되었습니다.

피고소인 일가족은 신금성의 명의로 고소인 등 거래처에 주문한 대금을 신금성의 자력 부족을 이유로 지급하지 않고, 급기야 파산 상태에 이르는 상황에서 거래처에서 공급받은 부품을 빼돌려 자신들의 신축건물을 건축하는데 사용한 것입니다. 위 건물에 신금성이 엘리베이터를 설치한 이후 이에 대한 「승강기안전관리법」 상 유지관리 업무 또한 신금성이 하다가 현재는 이를 고소외 창성이 하고 있습니다.

[증 제13호증 등기사항전부증명서(도남동주택), 증 제14호증 승강기정보열람(도남동주택)]

(4) 사기죄 구성요건 해당성

위 사실관계를 종합하면, 피고소인의 행위는 다음 표에 요약되는 바와 같이 사기죄를 구성합니다.

구분	주요 사실관계
① 기망행위	- 동생 조상래가 위독하다고 하는 등 개인사정을 구실로 외상거래를 유도 - 2022. 말 이미 신금성이 채무초과상태에 있음에도 이를 은폐하며 허위 재무제표 작성하였으며, 고소인에게 이를 전혀 고지하지 않고 계속 발주를 유지 - 일부 대금만 간헐적으로 지급함으로써 정상적인 거래인양 가장하여 고소인에게 신금성의 변제능력을 지속적으로 속임 - 피고소인 본인의 개인주택임을 숨기고 일반거래로 위장하여 발주
② 피해자의 착오 및 재산처분	- 고소인은 피고소인의 허위 진술과 재무상태 불고지, 신금성 외형 상 정상 영업상태를 신뢰하여 약 1년 이상 지속적으로 외상 물품공급을 결정 - 이로 인해 총 529,078,000원 상당의 납품내역 발생
③ 피고인의 재산상 이익취득	- 위 529,078,000원 상당의 납품내역 발생 중 절반이 넘는 345,023,000원 미지급 - 발주내역 일부는 본인 소유 주택건물에 무상 사용
④ 피해자의 재산상 손해발생	- 고소인은 납품대금 345,023,000원을 회수하지 못하여 직접적 재산피해 발생 - 이로 인한 재정 악화
⑤ 범죄의 고의 (변제의사없음)	- 피고소인은 신금성의 재무상태 악화를 인지한 상태에서 허위 회계처리를 하고, 거래 상대방에게 변제능력 없음을 고지하지 않고 거래 지속하였는바 변제의사가 없었음 - 신금성의 사업과 자산을 창성엘리베이터로 이전하는 동시에 신금성에 대한 파산신청을 하여 범죄의 고의성 드러냄(아래 다.항 및 라.항 참고)

다. 채무자회생및파산에관한법률위반

(1) 파산선고 및 확정

피고소인은 신금성의 유일한 사내이사로서 대표권자인 점, 신금성은 2022. 12.부터 2024. 2.까지 발주한 물품공급대금 잔액 345,023,000원을 고소인에게

지급해야 할 채무가 있는 채무자인 점은 앞서 살펴본 바와 같으며, 피고소인 또한 신금성의 파산신고서에 고소인을 채권자로 명시하였습니다.

번호	거래처명	거래 내용	잔액	비고
6	가원산업개발	가설자재 설치	2,035	
7	(주)효성제이씨	엘리베이터 공사	5,166	
8	동명전기(주)	전기부품 구매	129,191	
9	(주)디앤드디		4,033	
10	한금산업	판넬 제작 설치	45,983	
11	승원기전		165	
12	(주)이노에스텍	출입구 부품 구매	31,141	
13	(주)비티알수성	모터 구매	345,023	
14	(주) 비손테크		8,282	
15	(주)코엘코	엘레베이터 부품 구매	54,027	
16	(주)이엠씨씨		7,274	
17	금호철강 (주)	철판구매	51,282	
18	화신기업	엘리베이터 버튼 구매	29,131	
19	(주)일해이엔지	판넬 제작 설치	78,984	

<증 제9호증 파산신청서 12쪽>

그런 뒤 피고소인은 2024. 7. 26. 대구지방법원에 채무자 신금성의 채무 지급 불능을 원인으로 파산신청을 하여 2024. 11. 28. 10:00에 파산선고를 받았습니니다(대구지방법원 2024하합186). 이후 파산절차는 채권자들의 항고 없이 진행되어 2025. 1. 21. 채권자집회 및 채권조사기일이 종결된 상태인바, 파산 선고가 확정된 점 또한 명백합니다.

○ 최근기일내용				
일자	시각	기일구분	기일장소	결과
2024.08.28	11:00	심문기일	대구지방법원제47호법정	종결
2025.01.21	11:00	채권자집회 · 채권조사기일	대구지방법원제44호법정	종결

※ 최근 기일 순으로 일부만 보입니다. 반드시 상세보기로 확인하시기 바랍니다.

<증 제5호증 나의사건검색 발체>

(2) 상업장부 부실기재(제650조 제1항 제3호)

「상법」 제29조 제1항¹⁾은 모든 상인으로 하여금 영업상의 재산 및 손익의 상황을 명백히 하기 위하여 회계장부 및 대차대조표를 작성하도록 의무화하고 있습니다.

피고소인은 신금성에 대한 파산신청을 하면서 2022년에 채무자 신금성에 게 6억 원의 손실이 발생하였음에도 불구하고 금융기관의 관계를 고려하여 이익이 발생하는 것으로 상업장부를 기재한 사실을 노골적으로 진술하고 있습니다.

실제로, 피고소인이 신금성의 회계장부를 바탕으로 파산신고서에 작성한 내용에 따르면 2022년 당기순이익이 150,310,000원으로 기재되어 있어, 피고소인이 불실기재에 관하여 위와 같이 인정하는 것이 사실이라는 점을 알 수 있습니다.

1) 제29조(상업장부의 종류·작성원칙) ①상인은 영업상의 재산 및 손익의 상황을 명백히 하기 위하여 회계장부 및 대차대조표를 작성하여야 한다.

(단위 : 천원)					
구분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
I. 매출액	1,324,200	6,349,327	5,846,021	5,246,785	4,503,091
II. 매출원가	1,338,807	6,225,416	4,026,442	4,402,831	3,598,090
III. 매출총이익	(14,607)	123,911	1,819,579	843,954	905,001
구분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
IV. 판매관리비	473,385	1,925,413	1,638,539	591,569	683,613
V. 영업이익	(487,992)	(1,801,502)	181,040	252,385	221,388
VI. 영업외수익	66,140	57,702	183,980	33,935	45,555
VII. 영업외비용	738,148	193,291	217,093	106,175	103,562
VIII. 경상이익	(1,160,000)	(1,937,091)	147,927	180,145	163,381
IX. 법인세등	0	18,024	(-) 2,383	5,777	16,022
X. 당기순이익	(1,160,000)	(1,955,115)	150,310	174,368	147,359

<증 제9호증 파산신청서 14쪽>

특히 위와 같은 불실기재의 사유 또한 금융기관의 관계를 위한 것이라고 하고 있어 신금성의 파산선고 전 신금성의 이익을 도모할 목적으로 법률의 규정에 의하여 작성하여야 하는 상업장부에 부실한 기재를 한 점을 스스로 인정하고 있습니다.

(3) 파산재단에 속하는 재산을 은닉(제650조제1항제1호)

신금성의 유지관리 현장들 계약이 2024. 4.경을 전후로 창성에 일괄 이전 되었습니다.

「승강기안전관리법」에 따르면, 승강기의 관리주체(승강기의 소유자, 법령상 관리할 권리·의무가 있는자, 계약상 승강기의 관리권한을 위탁받은 자²⁾)는 매월 자체점검을 하여 이를 종합정보망(<https://www.elevator.go.kr/>, 국가승강기정보센터)에 점검 결과를 기록할 의무가 있고, 관리주체가 이를 직접 수행할 수 없는 경우 위 법에 따라 승강기유지관리업 등록을 한 사업자(유지관리업자)에게 대행시킬 수 있다고 정하고 있습니다³⁾. 이에 따라 관리주체와 유지관리업자 간 승강기기 유지관리계약이 체결되어 승강기 1대당 매월 특정 금액을 관리주체가 유지관리업자에게 유지관리비로 지급하게 되는 것입니다. 승강기 유지관리계약은 위와 같이 관리주체와 유지관리업자 간 체결되는 계속적 계약이라는 특징이 있습니다.

2) 승강기 안전관리법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

7. “관리주체”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 승강기 소유자

나. 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자

다. 가목 또는 나목에 해당하는 자와의 계약에 따라 승강기를 안전하게 관리할 책임과 권한을 부여 받은 자

3) 승강기 안전관리법 제31조(승강기의 자체점검) ① 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검(이하 “자체점검”이라 한다)을 월 1회 이상 하고, 그 결과를 제73조에 따른 승강기안전종합정보망에 입력하여야 한다.

② 관리주체는 자체점검 결과 승강기에 결함이 있다는 사실을 알았을 경우에는 즉시 보수하여야 하며, 보수가 끝날 때까지 해당 승강기의 운행을 중지하여야 한다.

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 승강기에 대해서는 자체점검의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

1. 제18조제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하여 승강기안전인증을 면제받은 승강기

2. 제32조제1항에 따른 안전검사에 불합격한 승강기

3. 제32조제3항에 따라 안전검사가 연기된 승강기

4. 그 밖에 새로운 유지관리기법의 도입 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하여 자체점검의 주기 조정이 필요한 승강기

④ 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 제39조제1항 전단에 따라 승강기의 유지관리를 업으로 하기 위하여 등록을 한 자로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 자체점검을 담당할 수 있는 사람의 자격, 자체점검의 기준·항목 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

피고소인이 2024. 4.에 주민등록지를 자신의 실거주지에서 폐업 준비 상태인 신금성의 본점 주소로 이전한 점, 신금성의 파산신청서 상 재무 현황을 2024. 4.를 기준으로 정리한 점을 종합하면, 피고소인은 2024. 4.부터 본격적으로 신금성의 파산 신청을 준비한 것으로 보입니다.

이와 같은 시점인 2024. 4.을 전후하여 신금성이 유지관리를 하고 있던 현장 상당수의 계약이 일괄적으로 타사로 이전된 점이 확인됩니다.

승강기 유지관리계약이 앞서 설명드린 바와 같이 계속적 계약이라는 특징을 가지고 있고, 승강기를 사용하는 관리주체의 입장에서는 승강기 유지관리(자체점검, 고장출동 등) 공백이 발생하여서는 아니되므로, 기왕에 계약을 통해 용역을 수행하는 승강기 유지관리현장은 유지관리업체에겐 사업기회로서 경제적 가치가 있습니다. 따라서 승강기 유지관리회사가 다른 유지관리회사로 계약을 이전하는 경우 통상 상당한 대가를 지급받고 있습니다.

이 사건의 경우 신금성은 자신의 유지관리현장의 대부분을 소외 주식회사 엠티케이와 창성에 이전하였습니다. 이러한 신금성의 계약이전 내역은 국가 승강기정보센터를 통해 아래 예시와 같이 확인됩니다.

로써 자체점검을 수행한 업체가 기재되는 란이 있는데, 계약을 일괄로 넘기는 과정에서는 일정기간동안 자체점검내역상 점검업체만 다른 업체로 기입되다가(즉, 위탁수행형태) 종국적으로 계약이 이전되면서 승강기 정보에서 ‘유지관리업체명’이 변경됩니다.

이와 같은 형태로 2024. 4.을 전후로 약 35건 이상의 유지관리계약 현장이 신금성에서 창성으로 일괄 이전된 것으로 확인됩니다.

나아가, 신금성은 창성 외에도 소외 주식회사 엠티케이로 약 187건 이상의 유지관리 현장을 이전한 것으로 나타나는데, 이와 같이 대규모로 유지관리현장을 이전하는 경우 상당한 대가가 주어지는 것임에도 불구하고 신금성의 파산재산 내역 상 이와 같은 내역이 확인되지 않습니다.

[증 제15호증 신금성엘리베이터 계약이전 내역, 증 제16호증의 1 승강기정보 열람(엠티케이 이전내역), 증 제16호증의 2 승강기정보열람(창성 이전내역), 증 제16호증의 3 승강기정보열람(기타현장)]

라. 신금성의 영업 승계 및 재산 은닉처로써 창성 설립

(1) 신금성과 창성 영업의 실질적 동일성

피고소인은 신금성의 자산과 사업을 은닉하고 부당하게 이전하기 위한 목적으로 2024년 초 신설된 창성을 활용한 정황이 매우 뚜렷합니다.

특히, 창성의 대표이사인 신동영은 신금성의 핵심 인력이었던 신상진의 친형이며, 신상진은 창성엘리베이터의 감사로 재직 중입니다.

[증 제17호증 법인등기(창성)]

또한 신금성의 설계 및 설치담당인 피고소인의 아들 조상현, 회계담당 정숙진, 공장 인력 류대현, 노춘수 등 신금성의 주요 핵심 인력들이 모두 창성으로 그대로 이전되어 동일한 직무를 수행하고 있습니다. 류대현, 노춘수와 같은 기술인력은 「승강기안전관리법」 상 승강기 제조업 등록 등을 위한 필수 기술인력에 속하는 바, 신금성과 창성의 승강기 제조업 등록⁴⁾ 상 기술인력 내역을 대조하면 양사 간 영업 실질의 동일성을 확인할 수 있습니다.

[증 제18호증 제조업 또는 수입업의 종류 및 등록기준]

나아가 위 다. (3) 항에서 살펴본 국가승강기정보센터의 전산화면을 보면, 2024. 3. 자체점검을 수행한 신금성 소속의 자체점검 기술자 “장*익”이 2024. 4.부터 창성의 소속으로 자체점검을 수행하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

이와 같은 현상은 창성이 신금성으로부터 승계한 대부분의 계약 현장에서 발견되고 있습니다. 예컨대 위 국가승강기정보센터 기록 상 “김*현”, “장*익”,

4) 승강기 안전관리법 제6조(승강기 등의 제조업 또는 수입업의 등록 등) ① 승강기나 대통령령으로 정하는 승강기부품의 제조업 또는 수입업(이하 “제조업 또는 수입업”이라 한다)을 하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 등록하여야 한다. 행정안전부령으로 정하는 사항을 변경할 때에도 또한 같다.

② 제1항 전단에 따라 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다)·기술인력 및 설비를 갖추어야 한다.

“황*호”, “정*욱” 등의 자체점검자들이 신금성과 창성의 자체점검 이력 상 중복하여 등장하는데, 이는 신금성이 파산신청 시 제출한 채권자 목록 상 임금 채권자로서 김상현(채권자 59), 장병익(채권자 68), 황민호(채권자 72), 정승욱(채권자 85) 등인 것으로 나타납니다. 즉, 창성은 신금성으로부터 유지관리계약을 이전받았을 뿐만 아니라, 유지관리 기술인력을 승계한 것입니다.

[증 제5호증 나의사건검색(신금성 파산)]

「승강기안전관리법」 상 승강기 유지관리업 등록의 주요 요건은 일정 경력의 기술인력 최소인원과 최소자본으로⁵⁾, 기술인력의 구성이 실질적인 요건 충족여부를 좌우하는 요소입니다. 또한 위 기술인력을 기준으로 유지관리를 할 수 있는 승강기의 대수가 정해지고 이러한 대수 제한을 위반하는 경우 제재까지 이루어지므로⁶⁾⁷⁾ 기술인력의 보유가 유지관리업 영위의 핵심요소입니다.

- 5) 제39조(승강기 유지관리업의 등록) ① 승강기 유지관리를 업으로 하려는 자는 **행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 등록**하여야 한다. 행정안전부령으로 정하는 사항을 변경할 때에도 또한 같다.
 - ② 제1항 전단에 따라 등록을 하려는 자는 **대통령령으로 정하는 승강기의 종류별 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다)·기술인력 및 설비**를 갖추어야 한다.
- 6) 승강기 안전관리법 제43조(유지관리 승강기 대수의 상한 등) ① 유지관리업자는 기술력, 승강기의 지역적 분포 및 기술인력의 수 등을 고려하여 **행정안전부령으로 정하는 월간 유지관리 승강기 대수**를 초과한 유지관리 업무를 하여서는 아니 된다.
- 7) 승강기 안전관리법 시행규칙 제66조(유지관리 승강기 대수의 상한) 법 제43조제1항에서 “행정안전부령으로 정하는 **월간 유지관리 승강기 대수**”란 다음 각 호의 구분에 따른 승강기 대수를 말한다.
 1. **법 제39조제1항에 따라 등록한 유지관리업의 기술인력**이 유지관리업자의 주된 사무소 또는 사업장이 있는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 설치된 승강기를 유지관리하는 경우: **기술인력의 수에 100을 곱한 대수**
 2. 법 제39조제1항에 따라 등록한 유지관리업의 기술인력 중 1명 이상이 유지관리업자의 주된 사무소 또는 사업장이 없는 시·도에 설치된 승강기를 유지관리하는 경우: **기술인력의 수에 90을 곱한 대수**
 3. 제조·수입업자인 유지관리업자가 제1호 또는 제2호에 따른 승강기 대수 중 일부를 다른 유지관리업자와 공동으로 유지관리하는 경우: 제1호 또는 제2호에 따른 승강기 대수에 50퍼센트를 곱한 대수

다. 이러한 유지관리 기술인력의 대부분이 신금성에서 창성으로 이전된 것입니다.

이를 종합할 때, 신금성의 사업과 자산이 실질적으로 창성으로 완전 이전된 것이며, 피고소인이 처음부터 거래처에게 신금성의 무자력을 감추고 납품을 받아 영업의 외형을 키운 뒤 신금성에는 부채만을 남긴 채 고의적으로 파산시키는 한편 영업의 실질은 창성에 이전한 후 사업을 지속하기 위한 계획적이고 악의적인 수법을 사용한 점을 명백히 보여줍니다.

(2) 신금성 제조설비 재산 은닉 및 처분의 가능성

피고소인이 제출한 신금성의 파산신청서에 따르면, 신금성은 2016. 6. 승강기 제조업 및 수입업 등록을 하였고, 2017. 7. 에 승강기 직접생산증명원을 발급받은 것으로 확인됩니다.

2. 채무자 회사의 연혁		
채무자 회사의 연혁은 다음과 같습니다(소갑 제1-9호증 참조).		
일 자	세부 내용	비고
2010년 3월	(주)신금성엘리베이터 법인설립 설립자본금 3억원	
2010년 8월	승강기유지관리업 등록	
2012년 9월	유상증자 실시 (1억원)	
2016년 4월	유상증자 실시(1억원)	
2016년 6월	제조업 및 수입업 등록	
2016년 7월	승강기설치공사업 등록, 본점 이전 (대구시 북구 동변로 24길 66-6)	
2016년 10월	승강기 제작 공장등록	
2016년 11월	유상증자 실시(1억원)	
2017년 7월	승강기 직접생산증명원 발급	
2019년 4월	거창공장 준공	
2021년 3월	승강기 모델인증 발급	
2020년 9월	거창공장 내 승강기 테스트타워 준공	

위와 같이 채무자 회사는 2010년 3월 2일에 설립되어 승강기 제작 및 설치업을 시작하였으며, 본점은 대구시 북구 동변로 24길 66-6이고 거창지점은 2018년 11월 2일에 지점으로 설립되었고 경상남도 거창군 남상면 승강기단지4길 6,8에 소재하고 있습니다.

<증 제8호증 파산신청서 2쪽>

한편, 위 승강기 제조업 등록 및 직접생산증명원 발급을 받기 위해서는 승강기 제조를 위한 필요 최소한의 설비가 구비되어 있어야 합니다.

설 비	제조 설비	1) 기계가공설비 5종 이상 2) 조립설비 3) 용접설비
	시험 검사 설비	1) 금속 줄자 2) 테이퍼형 틸새게이지 3) 아들자 캘리퍼스(vernier calipers) 4) 전류계 5) 전압계 6) 절연저항계(절연저항측정기) 7) 밝기측정기 8) 순간식 회전속도계 9) 감속도 측정기 10) 토크렌치(볼트와 너트를 규정된 회전력에 맞춰 조이는 공구를 말한다. 이하 같다) 11) 소음진동측정기 12) 표면온도측정기 13) 메모리하이코더 또는 오실로스코프(oscilloscope: 전압의 변화를 화면으로 보여주는 장치를 말한다. 이하 같다) 14) 분동 3톤 이상(임차하는 분동을 포함한다) 15) 주행시험설비(임차하는 주행시험설비를 포함한다)

<증 제18호증 제조업 또는 수입업의 종류 및 등록기준>

이에 반해, 신금성의 파산신청서 상 자산내역을 보면 유형자산이 총 약 39억이라고 하면서도 그 중 기계장치가 약 68억이라고 하는 등 전혀 앞뒤가 맞지 않습니다. 신금성의 제무재표가 분식으로 작성되었다는 점은 신금성 파산신청을 한 피고소인이 자인하고 있는 바이기도 합니다. 그러므로 위 등록상 필수 설비의 현존여부를 서류상으로 정확히 파악할 수는 없습니다.

마. 유형자산 채무자 회사의 유형자산은 3,995,417천원으로서, 토지가 1,300,228천원, 건물이 2,079,289천원, 기계장치가 6,814,604천원, 그리고 공구, 기구 및 비품이 12,084천원입니다.
--

<증 제8호증 파산신청서 8쪽>

다만, 고소인 측이 신금성 관련자와 피고소인을 수소문하고자 신금성 공장과 사무실을 찾아갔을 때 아무런 짐이나 설비가 남아있지 않은 것을 확인하였습니다.

그렇다면 신금성의 인력이 거의 동일성을 유지하여 창성으로 이전해 있는 점, 창성이 별 자본의 투입 없이 승강기 제조업 등록 및 직접생산증명원을 받은 것으로 확인되는 점을 종합하면 위 신금성의 필수 설비자산이 상당부분 창성으로 무상이전된 것으로 추정됩니다.

[증 제18호증 제조업 또는 수입업의 종류 및 등록기준]

(3) 신금성 기타 자산 은닉 및 처분의 가능성

한편, 신금성이 사용하던 다음의 영업용 차량들은 현재까지 창성의 설치 현장에서 사용 중인 것으로 확인됩니다.

차량번호	가격
81두4635 (현대 포터Ⅱ)	약 2,500만원
802오9692 (현대 포터Ⅱ)	약 2,500만원
808오9691 (현대 포터Ⅱ)	약 2,500만원
82어1386 (현대 포터Ⅱ)	약 2,500만원

특히, 현재 창성이 사용하고 있는 포터 차량을 보면 “(주)신금성엘리베이터”라고 회사명을 마킹해 놓았던 흔적이 여전히 남아있으며, “신금성”부분만을 제거하여 사용하고 있습니다. 차량에 적혀있는 연락처인 “080-381-4518”

는 기존에 신금성이 사용하던 연락처인 “053-381-4518”과 동일한 것입니다.



<갑 제19호증의 1 차량사진>

뿐만아니라, 고소인이 수소문한 결과 고소인이 신금성에 납품했던 자재 (승강기용 모터) 일부는 창성의 공장에 있는 것이 발견되었습니다.

신금성은 파산신청을 하면서 채고자산이 없으며 현금성 자산은 88,000원에 불과하다는 진술을 하였습니다. 그러나 창성에서 확인되는 위 신금성의 자산들을 살펴보면 신금성에 적어도 위 자산에 상응하는 대가 지급 내역이 존재하여야 하는데, 이를 확인할 수 없습니다. 즉, 신금성의 자산이 창성으로 유용되었고 그에 상응하는 대가가 지급된 바 없는 것입니다.

[증 제19호증의 1 차량사진, 증 제19호증의 2 자재사진]

마. 기타 여죄에 관하여(조상현 등 피고소인 일가의 업무상 횡령 등)

피고소인의 아들이자 신금성에서 일하던 조상현은 2023. 12. 21. 도남지구 단독주택에 설치될 승강기의 부품을 주문한 바 있고, 이는 피고소인과 그 배우자 강미숙의 공동명의 토지인 대구 북구 도남동 912-5 토지에 신축 중인 주택인 것으로 확인되었습니다. 신금성이 실질적으로 피고소인과 그 일가족이 지배하는 회사인 점, 위 주택은 피고소인과 그 배우자 명의인 점, 신금성이 파산신청을 할 때 현금성 자산이 남은 것이 없는 점을 종합하면 위 주택의 승강기 설치대금 및 승강기 유지관리대금이 피고소인 측에서 신금성으로 지급되지 않았을 것으로 추정되고, 이와 같이 대가 지급 없이 신금성의 자산을 위 주택에 투여함으로써 피고소인과 조상현의 공모에 따른 업무상 횡령이 의심되는바, 이에 대하여 조사하여 주시기 바랍니다.

6. 증거자료

고소인들은 고소인들의 진술 외에도 제출할 증거가 있어 제출하는 바이며, 향후 추가로 증거를 제출하도록 하겠습니다.

7. 관련사건의 수사 및 재판 여부

① 중복 고소 여부	해당 없음
② 관련 형사사건 수사 유무	해당 없음
③ 관련 민사소송 유 무	피고소인 및 창성에 대하여 민사소송 계속 중

본 고소장에 기재한 내용은 고소인들이 알고 있는 지식과 경험을 바탕으로 모두 사실대로 작성하였으며, 만일 허위사실을 고소하였을 때에는 형법 제156조 무고죄로 처벌받을 것임을 서약합니다.

2025. 5. .

고소인의 대리인

법무법인 홍연

담당변호사 천 동 준

담당변호사 홍 한 빛

대구강북경찰서 귀중

[별지]

증거자료 세부목록

1. 인적증거 (목격자, 기타 참고인 등)

피고소인들로부터 이 사건 피해자들과 유사한 피해를 입은 사람들이 다수 있을 것으로 추후 조사과정에서 필요시 적절한 증거방법을 통해 제출할 수 있도록 하겠습니다.

2. 증거서류 (차용증, 금융거래내역서, 등기부등본 등)

순번	증거	작성자	제출 유무
1	법인등기(신금성)	-	접수시 제출
2	법인등기(고소인)	-	접수시 제출
3	거래처원장	고소인	접수시 제출
4	판결문(신금성)	-	접수시 제출
5	나의사건검색(신금성 파산)	-	접수시 제출
6	파산선고결정문	-	접수시 제출
7	재산명시제출의견서	피고소인	접수시 제출
8	파산신청서	피고소인	접수시 제출
9	나의사건검색(재산명시신청각하)	-	접수시 제출
10	나의사건검색(재산명시재신청)	-	접수시 제출
11	나의사건검색(재산명시신청 송달내역)	-	접수시 제출
12-1	각 발주서	고소인	접수시 제출
12-2	각 이메일	고소인	접수시 제출
13	등기사항전부증명서(도남동주택)	-	접수시 제출
14	승강기정보열람(도남동주택)	-	접수시 제출
15	신금성엘리베이터 계약이전 내역	고소인	접수시 제출
16-1	승강기정보열람(엠티케이 이전내역)	-	접수시 제출
16-2	승강기정보열람(창성 이전내역)	-	접수시 제출
16-3	승강기정보열람(기타현장)	-	접수시 제출
17	법인등기(창성)		접수시 제출
18	제조업 또는 수입업의 종류 및 등록기준	-	접수시 제출
19-1	차량사진	-	접수시 제출
19-2	자재사진	-	접수시 제출